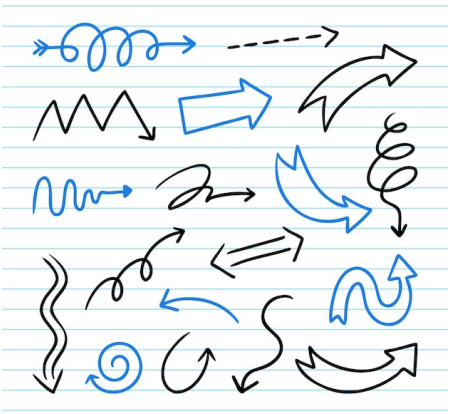


TEMA XII



ESQUEMA DEL TEMA

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2.004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.

REGULACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES.

REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.

Art. 133	1.- La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante Ley. 2.- Las CC.AA. y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
Art. 137.	El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y CC.AA. → Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Art. 142.	Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de participación en los del Estado y de las CC.AA.

EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.

Los Entes Locales exigen los tributos mediante su **potestad reglamentaria** a través de las **Ordenanzas fiscales.**

- La potestad tributaria de las Entidades locales es una potestad derivada (la potestad originaria es del Estado).

Ley 7/1.985. LRBRL. Título VIII.	**Real Decreto Legislativo 2/2.004.** Ley reguladora de las Haciendas Locales. Las entidades locales deben acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras.

RECURSOS QUE INTEGRAN LAS HACIENDAS LOCALES.

Art. 2. Del RDL 2/2.004.	. Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado. . Tributos propios: tasas, contribuciones especiales e impuestos. . Participación en los tributos del Estado y de las CC.AA. . Subvenciones. . Ingresos percibidos en concepto de precios públicos. . Producto de las operaciones de crédito. . Producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. . Demás prestaciones de Derecho público. - Prestación personal y de transporte: los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 habitantes.

Impuestos municipales.	. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. . Impuesto sobre Actividades Económicas. . Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. . Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. . Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

TRIBUTOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS.

Definición.	Los tributos son ingresos de derecho público → Ingresos que obtienen los Entes públicos en virtud de su poder o potestad de imposición.
Clases.	- Impuestos. - Tasas. - Contribuciones especiales.

IMPUESTOS.

Tributos exigidos sin contraprestación cuyo **hecho imponible** está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, circulación de bienes o adquisición o gasto de la renta.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

. Tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.

- El **hecho imponible** es la titularidad de derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre inmuebles de características especiales (concesión administrativa sobre los inmuebles o servicios públicos afectos, derecho real de superficie, derecho real de usufructo y derecho de propiedad).
- Son **sujetos pasivos** las personas naturales y jurídicas y las entidades que ostenten la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible.
- La **base imponible** está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.

No están sujetos.	. Carreteras, caminos, vías terrestres ... de aprovechamiento público y gratuito. . Bienes inmuebles propiedad del municipio en que estén enclavados bienes de dominio público a efectos de uso o servicio público.
Están exentos.	. Bienes propiedad del Estado, CC.AA. o entidades locales para la seguridad ciudadana y servicios educativos y penitenciarios / Bienes del Estado para la seguridad nacional. . Bienes comunales y montes vecinales poblados. . Bienes de la Iglesia católica y asociaciones confesionales no católicas. . Bienes de Cruz Roja Española. . Inmuebles destinados a representación diplomática o consular.

	. Superficie de montes poblados con especies de crecimiento lento. . Terrenos ocupados por líneas de ferrocarril.
Previa solicitud están exentos.	. Bienes destinados a la enseñanza por centros docentes concertados. . Bienes declarados expresamente monumento o jardín histórico. . Superficies de montes (repoblaciones forestales).

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

. Tributo directo de carácter real.

- El **hecho imponible** es el mero ejercicio en el territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

  . Se consideran **actividades empresariales, actividades ganaderas** (de carácter independiente), **mineras, industriales, comerciales y de servicios.** No se incluyen las actividades agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras.

- Son **sujetos pasivos** las personas físicas o jurídicas y las entidades recogidas en la Ley, siempre que se realicen en territorio nacional.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

. Tributo directo.

- El **hecho imponible** es la titularidad de los vehículos aptos para circular por la vía pública (las cuotas serán diferentes en función de la potencia o clase de vehículo).

  . Vehículos aptos: vehículo matriculado en los registros públicos, mientras no haya causado baja en éstos.

  . Los vehículos para personas de movilidad reducida o matriculados a nombre de personas con discapacidad están exentos.

- Son **sujetos pasivos** las personas físicas o jurídicas y las entidades a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Impuesto directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos y que se manifiestan en la transmisión de la propiedad.

- No se gravan los terrenos rústicos.
- El período impositivo se establece por un máximo de 20 años.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Impuesto indirecto de carácter opcional.

- El **hecho imponible** es la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija licencia de obra, se haya obtenido o no, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento.
- Son **sujetos pasivos** las personas físicas, jurídicas o entidades que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble, sobre el que se realice.

TASAS.

Se podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

Tienen la consideración de tasas patrimoniales	**No podrán exigirse tasas**
. Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. . Prestación de un servicio público o realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público: - Que no sea de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. - Que no se presten o realicen por el sector privado.	. Abastecimiento de agua en fuentes públicas. . Alumbrado de vías públicas. . Vigilancia pública en general. . Protección civil. . Limpieza de la vía pública. . Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

El **hecho imponible** lo constituye la obtención por el sujeto de un beneficio o el aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.

- Las cantidades recaudadas solo pueden destinarse a sufragar los gastos de obras o servicios por cuya razón se hubieran exigido.

INGRESOS LOCALES NO IMPOSITIVOS.

Medios económicos no procedentes de tributos, obtenidos por las Entidades Locales para el cumplimiento de sus fines.

Se pueden clasificar en:

- Ingresos de derecho público e ingresos de derecho privado.
- Ingresos ordinarios y extraordinarios.

INGRESOS DE DERECHO PRIVADO.

Rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.

- Se considera patrimonio de las Entidades Locales el constituido por los bienes de su propiedad, derechos reales o personales de los que son titulares o el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales (por su desafectación como bienes de dominio público).
- No se consideran ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.

SUBVENCIONES.

Subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades Locales como destino a sus obras y servicios.

PRECIOS PÚBLICOS.

Contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la prestación de un servicio o la realización de actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria de los administrados o que no se presten o realicen por el sector privado.

- No pueden exigirse precios públicos por el abastecimiento de agua, fuentes públicas, alumbrado de vías públicas ...

OPERACIONES DE CRÉDITO.

Las entidades locales, organismos autónomos, entes y sociedades mercantiles pueden concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, a corto y a largo plazo.

- Las operaciones financieras están sujetas al principio de prudencia financiera.

MULTAS.

Sanciones pecuniarias impuestas coactivamente por la realización de determinadas conductas (multas coercitivas) o por el incumplimiento de preceptos legales o reglamentarios (multas sancionadoras).

- Multas sancionadoras: sanción originada por la comisión de una falta administrativa o de orden local / Debe existir tipicidad en la conducta.

OTRAS PRESTACIONES DE DERECHO PÚBLICO.

Prestaciones procedentes de servicios municipales no municipalizados que se presten por las Corporaciones Locales no directamente bajo forma de arrendamiento, concesión o empresa mixta, o procedentes de servicios municipales explotados por gestión directa.

PRESTACIONES PERSONALES Y DE TRANSPORTE.

Se pueden imponer en ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 habitantes para la realización de obras de competencia municipal o que hayan sido cedidas o transferidas por otras Entidades Públicas.

Prestación personal.	No están sujetos los menores de 18 años y mayores de 55 / personas con discapacidad / reclusos en establecimientos penitenciarios. - La prestación no excederá de 15 días al año ni de 3 años consecutivos.
Prestación de transporte.	Afecta a todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, que tengan elementos de transporte afectos a explotaciones empresariales.